



STATUTO DEL COMUNE DI PADOVA

IN VIGORE DAL 12 LUGLIO 2018

FOGLIO NOTIZIE

APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 01/04/2014 – N. 39 DEL 02/04/2014 – N. 40 DEL 07/04/2014.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 23/04/2014 AL 22/05/2014

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
VENETO N. 47 DEL 02/05/2014

— °°° —

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 73 DEL 05/11/2015 – N. 75 DEL 16/11/2015 – N. 81 DEL 23/11/2015.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 9/12/2015 AL 07/01/2016

PUBBLICATE MODIFICHE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE VENETO N. 118 DEL 18/12/2015

— °°° —

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 14/05/2018 – N. 33 DEL 21/05/2018 – N. 38 DEL 28/05/2018.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 12/06/2018 ALL'11/07/2018

PUBBLICATE MODIFICHE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE VENETO N. 57 DEL 15/06/2018

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI: IL COMUNE E LA COMUNITA'	1
ART. 1 - L'AUTONOMIA DELLA COMUNITÀ.....	1
ART. 2 - CONTENUTI DELLO STATUTO.....	1
ART. 3 - FINALITÀ.....	1
ART. 4 - COMPETENZE GENERALI.....	1
ART. 5 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.....	2
ART. 6 - DECENTRAMENTO FUNZIONALE.....	2
ART. 7 - PARTECIPAZIONE.....	3
ART. 8 - ATTIVITÀ.....	3
ART. 9 - ORGANIZZAZIONE.....	3
ART. 10 - INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.....	3
TITOLO II - IL COMUNE E LA SUA ARTICOLAZIONE TERRITORIALE	3
ART. 11 - SEDE.....	3
ART. 12 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN QUARTIERI.....	4
ART. 13 - STEMMMA E GONFALONE.....	4
TITOLO III – PARTECIPAZIONE, LIBERE FORME ASSOCIATIVE, ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ..	4
ART. 14 - TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE.....	4
ART. 15 - INIZIATIVE DEI CITTADINI.....	4
ART. 16 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI INIZIATIVA POPOLARE ED INTERROGAZIONI.....	5
ART. 17 - FORUM DEI CITTADINI.....	5
ART. 18 - STRUMENTI DI PARI OPPORTUNITÀ.....	5
ART. 19 - ASSOCIAZIONI.....	6
ART. 20 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.....	6
ART. 21 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE.....	7
ART. 22 - CONSULTAZIONI POPOLARI.....	8
ART. 23 - REFERENDUM CONSULTIVO.....	8
ART. 24 - LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO.....	9
ART. 25 - DIRITTO DI ACCESSO.....	9
ART. 26 - REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO.....	9
ART. 27 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE.....	10
ART. 28 - PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE.....	10
TITOLO IV - GLI ORGANI DEL COMUNE	10
ART. 29 - ORGANI DEL COMUNE.....	10
ART. 30 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO.....	10
ART. 31 - ORGANI DEL CONSIGLIO.....	12
ART. 32 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.....	12
ART. 33 - UFFICI DEL CONSIGLIO.....	13
ART. 34 - COMMISSIONI CONSILIARI.....	13
ART. 35 - COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.....	13
ART. 36 - GRUPPI CONSILIARI.....	14
ART. 37 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	14
ART. 38 - REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI.....	14
ART. 39 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E REGOLARITÀ DELLE SEDUTE.....	14
ART. 40 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	15
ART. 41 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	15
ART. 42 - ISTRUTTORIA.....	15
ART. 43 - INIZIATIVA.....	15
ART. 44 - CONSIGLIERI.....	16
ART. 45 - CONSIGLIERE ANZIANO.....	16
ART. 46 - DIMISSIONI DA CONSIGLIERE.....	16
ART. 47 - NOMINE.....	17
ART. 48 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.....	17
ART. 49 - NOMINA DELLA GIUNTA.....	17

ART. 50 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	18
ART. 51 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.....	19
ART. 52 - LE SEDUTE DELLA GIUNTA.....	19
ART. 53 - ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI.....	19
ART. 54 - SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI.....	19
ART. 55 - SINDACO.....	20
ART. 56 - DELEGHE DEL SINDACO.....	21
ART. 57 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.....	21
ART. 58 - DELEGHE DEL SINDACO COME UFFICIALE DI GOVERNO.....	21
ART. 59 - EFFICACIA DELLE DELEGHE.....	21
ART. 60 - VICE SINDACO.....	21
TITOLO V - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.....	22
ART. 61 - IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	22
ART. 62 - IL SEGRETARIO.....	22
ART. 63 - IL VICE SEGRETARIO.....	22
ART. 64 - I DIRIGENTI: LE ATTRIBUZIONI.....	23
ART. 65 - LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.....	23
ART. 66 - GLI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI.....	24
ART. 67 - LE RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI.....	24
ART. 68 - IL CONTROLLO DI GESTIONE.....	24
TITOLO VI - I SERVIZI PUBBLICI.....	24
ART. 69 - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	24
ART. 70 - LE ISTITUZIONI: ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO.....	25
ART. 71 - LA NOMINA E LA SURROGA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI.....	25
ART. 72 - LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI.....	25
ART. 73 - LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO-UTENTE.....	26
TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ.....	26
ART. 74 - PRINCIPI.....	26
ART. 75 - ATTUAZIONE DEI PRINCIPI.....	26
ART. 76 - COLLEGIO DEI REVISORI.....	26
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	27
ART. 77 - NORMA TRANSITORIA.....	27
ART. 78 - NORMA FINALE.....	27

TITOLO I

PRINCIPI: IL COMUNE E LA COMUNITA'

Art. 1

L'autonomia della Comunità

1. Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione.

Art. 2

Contenuti dello Statuto

1. Lo Statuto detta le disposizioni di principio cui debbono attenersi gli Organi di governo dell'ente e le relative strutture organizzative.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità e, facendo proprio quanto sancito dalla Dichiarazione universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Costituzione Italiana, ispira la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà e pari opportunità tra i cittadini senza distinzioni di sesso, provenienza geografica, lingua, religione, orientamento sessuale e identità di genere.
2. Il Comune promuove la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile convivenza.
3. Il Comune tutela e promuove i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo sostenibile.
4. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli. Tutela la salute attraverso le istituzioni socio-sanitarie in un rapporto di collaborazione con i previsti Organi di gestione e di controllo politico-amministrativo.
5. La Comunità esprime, attraverso gli Organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione, previste dalla legge e dallo Statuto, le scelte che individuano i suoi interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

Art. 4

Competenze generali

1. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con lo Stato, la Regione e con altri Enti territoriali.

3. La gestione si informa ai criteri enunciati nell'art. 8.
4. La vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni e la verifica dei risultati di gestione è esercitata dal Sindaco o suo delegato che può avvalersi della collaborazione tecnica del Segretario generale, riferendone, se necessario, agli organi collegiali competenti.

Art. 70

Le istituzioni: ordinamento e funzionamento

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, ma che abbisognino di speciale autonomia gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il regolamento di disciplina del funzionamento, dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione, nonché, previa formulazione di apposito prospetto tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
2. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.
3. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica quanto il Consiglio comunale che li ha espressi; sono rieleggibili e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni di legge in tema di ineleggibilità e incompatibilità per i Consiglieri comunali. Non possono essere nominati i Consiglieri comunali in carica.
5. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione, sentita la Giunta comunale, può nominare direttore dell'istituzione stessa il Segretario comunale, un dipendente o una persona esterna all'amministrazione, in base a un pubblico concorso o a contratto a tempo determinato.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 71

La nomina e la surroga degli amministratori di aziende e istituzioni

1. Nel rispetto dei criteri di cui all'art. 47 il Sindaco nomina e surroga i presidenti e gli amministratori delle aziende e delle istituzioni.
2. I candidati debbono possedere qualità professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti con i caratteri dell'azienda o istituzione cui si riferisce l'atto di nomina.
3. La surroga degli amministratori è disposta entro trenta giorni dalla comunicazione della vacanza comunque verificatasi, data con immediatezza dai responsabili dell'azienda o dell'istituzione al Sindaco.

Art. 72

La revoca degli amministratori di aziende e istituzioni

1. La revoca degli amministratori e dei Revisori dei Conti delle aziende e delle istituzioni è adottata secondo le rispettive competenze dal Sindaco o dal Consiglio comunale e in quest'ultimo caso su proposta della Giunta ovvero di almeno un terzo dei Consiglieri, nei seguenti casi:
 - a) mancato conseguimento del pareggio mediante l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
 - b) non aver perseguito le finalità o seguito gli indirizzi dati dagli Organi di governo del Comune;
 - c) non aver conseguito i risultati prestabiliti;

- d) per gravi scorrettezze nella gestione da parte del singolo amministratore.
2. La nomina dei nuovi amministratori consegue all'atto o alla deliberazione di revoca.

Art. 73
La partecipazione del cittadino-utente

1. Il Comune attiva meccanismi di partecipazione del cittadino-utente ai processi di individuazione della domanda di servizi e di valutazione dei risultati conseguiti.
2. Alle aziende e istituzioni si applica il disposto riguardante il controllo di gestione.
3. Il Comune può adottare «carte dei diritti» riguardanti specifici servizi comunali tese a garantire i diritti dei cittadini. Le «carte» adottate, previa ampia consultazione, sono adeguatamente pubblicizzate e costituiscono i criteri di indirizzo per l'attività comunale.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 74
Principi

1. Il Comune riconosce l'autonomia finanziaria quale elemento fondamentale della propria autonomia politica.
2. Assume come metodo di gestione delle risorse la programmazione finanziaria.
3. Documenta i fatti di gestione attraverso la contabilità finanziaria e quella economica.

Art. 75
Attuazione dei principi

1. Il Comune attua i principi di cui al precedente articolo in sede di adozione dei regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Costituiscono strumento di diretta attuazione dei principi suddetti in specie i regolamenti di contabilità, sul controllo di gestione e di disciplina dell'assetto organizzativo del Comune.

Art. 76
Collegio dei Revisori

1. I Revisori dei Conti sono nominati con le modalità e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Per i Revisori dei Conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale. Non possono inoltre esercitare la funzione di Revisori i Consiglieri comunali e gli Amministratori comunali in carica e nel mandato immediatamente precedente, coloro che abbiano un rapporto di prestazione d'opera, anche a carattere non continuativo, con il Comune, gli enti e le istituzioni controllate o sovvenzionate dal Comune stesso o che in queste ricoprano cariche sociali.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento, di decadenza, di revoca per inadempienza dei singoli membri e di reintegrazione del collegio.
4. I verbali del collegio sono pubblici.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77
Norma transitoria

1. I regolamenti vigenti alla data dell'entrata in vigore dello Statuto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'approvazione dei nuovi.
2. Gli incarichi già conferiti restano validi sino alla naturale scadenza.
3. Nel corso del biennio successivo dall'approvazione dello Statuto, l'apposita commissione consiliare verificherà lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'applicazione dei relativi regolamenti.
4. Salvo quanto previsto dalla legge, il Consiglio entro dodici mesi dall'approvazione dello Statuto adotterà i regolamenti previsti.

Art. 78
Norma finale

1. Lo Statuto può essere modificato nelle forme e nei modi previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge 142/1990.